SEGUNDO EJERCICIO

SUPUESTO Nº 1

Información necesaria para contestar al supuesto:

La información contenida en los epígrafes i.) a xii.) le será necesaria para contestar a las cuestiones que se plantean en los apartados PRIMERO a DÉCIMO de este supuesto.

i.) D. Juan de Dios Cánido y su cónyuge Doña Esperanza Labrador tienen un hijo, mayor de edad, D. Borja María, soltero y residente en el domicilio conyugal de los padres en Barcelona.

ii.) D. Juan de Dios y Doña Esperanza son comerciantes minoristas acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia del IVA.

iii.) D. Borja María Cánido Labrador, es empresario individual y tributa en el régimen general del IVA. Además es Administrador único de las sociedades LITTLE, S.A. y BITER, S.A.

iv.) El día 15 de enero de 2002, D. Borja María fue notificado del inicio de actuaciones inspectoras de carácter parcial, limitándose su alcance a la comprobación de la posibilidad de deducción del IVA por adquisición de bienes de inversión correspondiente al ejercicio 1999.

El 26 de enero de 2002, d. Borja María presentó en el registro general de la Delegación de Barcelona, un escrito dirigido al Inspector-Jefe en el que solicita la ampliación del carácter de la actuación de parcial a general.

v.) Por otro lado, el 15 de enero de 2003 se notificó a LITTLE, S.A., el inicio de actuaciones de comprobación e investigación de carácter general.

El volumen de operaciones de LITTLE, S.A., ha superado por primera vez en el ejercicio 2002 la cifra de 6.610.212,24 €. La sociedad tuvo su domicilio social y fiscal en Barcelona en el Pº Josep Carner, número 32 hasta junio de 2003, mes en el que trasladó su domicilio fiscal a Madrid a la calle Torquemada, número 2, hecho que puso en conocimiento de la Administración Tributaria el 30 de junio de 2003.

LITTLE, S.A., posee dos plantas productoras, una en San Vicenç de Castellet (Barcelona) y otra en Camarma de Esteruelas (Madrid). Asimismo tiene tres almacenes en Burgos, Murcia y Sevilla para la posterior distribución de la mercancía fabricada. Posee distintos locales de venta al por mayor en las provincias de Madrid, Málaga y A Coruña.

vi.) En el curso de las actuaciones citadas en el epígrafe v.) anterior se han dado las siguientes circunstancias:

1. La empresa no ajusta su contabilidad al Plan General de Contabilidad por lo que el proceso de verificación de la misma está siendo especialmente complejo. A la vista de la situación señalada, el actuario ha realizado la propuesta de ampliación de actuaciones

a 24 meses al considerar dicha circunstancia un incumplimiento sustancial de las obligaciones contables.

2. Se ha localizado la existencia de una finca en el municipio de Manresa que no consta de alta como local o instalación de la empresa a efectos de IAE. No está probado que en la finca se realice actividad empresarial, pero se cree que podría servir como almacén de piezas grandes.

vii.) Por lo que se refiere a D. Juan de Dios, la Inspección de los Tributos le incoó en su día, un acta de disconformidad por el IRPF del ejercicio 1995, con el siguiente detalle:

Cuota tributaria……	6.000 €
Sanción……	3.000 €
Intereses de demora……	300 €
Total deuda tributaria	9.300 €

D. Juan de Dios interpuso reclamación económica-administrativa, que fue desestimada. Posteriormente acudió a la vía contencioso administrativa resultando finalmente desestimada su pretensión.

Durante todo el tiempo que duraron las reclamaciones y recursos, se mantuvo la deuda convenientemente garantizada para suspender la gestión recaudatoria de la misma.

Al final de enero de 2003, la Oficina Técnica de inspección ejecutó la sentencia dictada para resolver el recurso contencioso administrativo, facilitando carta de pago para el ingreso de la deuda y liquidando y notificando los intereses de demora por el tiempo que ha durado la suspensión y que alcanzan la cifra de 700 €.

Al notificarse la deuda, los órganos de la Agencia Tributaria se enteraron que D. Juan de Dios había fallecido el 1-02-03, por lo que continuaron la gestión recaudatoria, dirigiéndose a sus herederos.

viii.) Respecto de BITER, S.A. destacar que comenzó sus actividades el 1 de enero de 2002. Desde el inicio de la actividad presentó sus declaraciones periódicas del Impuesto sobre Sociedades y de retenciones, creyendo, por error, que estaba exenta de la obligación de presentar declaraciones- liquidaciones trimestrales de IVA. El 1 de mayo de 2003 presentó e ingresó voluntariamente y sin mediar requerimiento por parte de la Administración todas las declaraciones-liquidaciones omitidas.

ix.) BITER, S.A., ha realizado durante el año 2002, entre otras, las siguientes operaciones:

1. Ventas a GIVMEIT, S.A., por importe de 9.000 €.
2. Ventas a D. Germán Von House, arquitecto de profesión residente en España, por 250 €.
3. Compras a TELOVENDO, S.A., por importe de 6.000 €.
4. Donativo a la Cruz Roja por importe de 600 €.
5. Compra de un almacén afecto a la actividad empresarial por 120.202 €.
6. Importe abonado a D. Pedro Pelucas, empleado de BITER, S.A., 15.000 €.
7. Ingreso de 400 €, correspondientes al cobro por cuenta de terceros de las licencias correspondientes a productos vendidos.

x.) Además BITER, S.A., ha recibido el 10 de abril de 2003 la notificación de la providencia de apremio de una multa que le fue impuesta por la Inspección de Trabajo como consecuencia de un expediente sancionador iniciado en el centro de trabajo de la citada entidad. Esta deuda que ascendía a 100.000 € no fue atendida en el plazo de ingreso que la Inspección del Ministerio de Trabajo le dio al efecto y que finalizaba el día 20 de febrero.

El 13 de junio de 2003, estando la deuda sin ingresar y sin notificar la providencia de apremio, la Dependencia de Gestión Tributaria acuerda una devolución de 15.000 € que la empresa tiene pendiente de cobro por el IVA del ejercicio 2002.

xi.) Doña Esperanza adquirió a la empresa BITER, S.A., una partida de 1.000 artículos al precio unitario de 5 € (sin impuestos).

xii.) Finalmente, las actuaciones inspectoras de los epígrafes v.) y vi.) concluyeron en varias liquidaciones que no ingresó LITTLE, S.A. En el procedimiento de apremio consecuente se embargó un establecimiento mercantil. Para evitar perjuicios irreparables en la solvencia de LITTLE, S.A., se nombró un depositario con funciones de administrador, conviniéndose una retribución por sus servicios, sin incluir gastos, de 1.000 €. En la gestión del negocio se obtuvieron unos ingresos de 3.000 €. El depositario incurrió por razón del depósito en unos gastos de 200 €.

CUESTIONES PLANTEADAS

APARTADO PRIMERO

A) En relación con el epígrafe iv.) conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

1º. ¿Puede D. Borja María solicitar la ampliación del carácter de la actuación?, ¿qué plazo tiene para efectuar tal solicitud?

2º. A la vista de la solicitud, ¿qué acuerdos puede adoptar el Inspector-Jefe?

B) ¿Cuál es el plazo general de duración de las actuaciones inspectoras, y las prevenciones sobre el cómputo de dicho plazo, recogidos en el artículo 31 del RGIT?

C) Señale los efectos legales que se derivan del incumplimiento del plazo general de duración de las actuaciones inspectoras.

APARTADO SEGUNDO

A) En relación con el epígrafe v.), conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

1º. ¿Qué períodos impositivos se pueden comprobar del IVA y del Impuesto sobre Sociedades en la actuación en curso?

2º. ¿Qué dependencia de inspección tiene competencia para efectuar la comprobación?, y ¿qué efectos produce el cambio de domicilio?

3º. ¿En qué lugares de los citados puede realizar actuaciones la inspección competente del párrafo anterior?

4º. ¿Qué actuaciones de comprobación podría realizar una unidad de inspección de Málaga?

B) ¿Quién debe atender a la Inspección en caso de personación sin previo requerimiento?

C) Cite los lugares donde pueden examinarse los libros y documentos de un obligado tributario que realice actividades empresariales o profesionales (sólo cítelos).

APARTADO TERCERO

A) En relación con el epígrafe vi.), conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

1º. ¿Quién es el competente para dictar el acuerdo de ampliación del plazo de actuaciones?

2º. Dicho acuerdo, ¿es susceptible de recurso?

3º. ¿A qué límite temporal se encuentra sometido el acuerdo de ampliación del plazo de actuaciones?

4º. ¿La entrada en la finca de Manresa precisa autorización expresa? En caso afirmativo señale el órgano competente.

B) Señale los límites a la facultad de la inspección para la entrada y reconocimiento del domicilio de las personas físicas y jurídicas.

C) Señale los supuestos en que de acuerdo con la normativa en vigor puede considerarse que las actuaciones revisten especial complejidad, al objeto de ampliar el plazo de duración de las actuaciones inspectoras.

APARTADO CUARTO

A) En relación con el epígrafe vii.):

1º. Determine qué importes deben hacer efectivos los herederos de D. Juan de Dios.

2º. ¿Qué elementos debe contener el acto de declaración de responsabilidad solidaria?

B) ¿Qué supuestos de responsabilidad solidaria se contemplan en los artículos 38 y 39 de la LGT?

C) Indique quiénes están obligados como deudores principales al pago de las deudas tributarias en general.

APARTADO QUINTO

A) En relación con el epígrafe viii.), especifique razonadamente los recargos (sólo el porcentaje que corresponda) que girará la Administración Tributaria por la presentación fuera de plazo de las declaraciones-liquidaciones del IVA. ¿Se liquidarían intereses en algún caso?

B) Según el artículo 58 de la LGT, ¿qué conceptos integran la deuda tributaria?

C) En el artículo 47 de la LGT, ¿qué regímenes de determinación de la base imponible se recogen?

APARTADO SEXTO

A) En relación con el epígrafe ix.), ¿cuáles de las operaciones citadas deberían incluirse en la declaración anual de operaciones con terceros, Modelo 347?, así como, ¿ quién debería incluirlas?. Conteste razonadamente.

B) En general, ¿quién está obligado a presentar la declaración anual de operaciones con terceros?

C) Indique el plazo de presentación del modelo 347 y los datos fundamentales a cumplimentar en el mismo. (excluido el carácter de las operaciones).

APARTADO SÉPTIMO

A) En relación con el epígrafe x.), ¿pueden los órganos de recaudación realizar la compensación entre la deuda y la devolución antes descritas?. En caso afirmativo calcular el importe que se compensaría. (Interés de demora para el ejercicio 2003: 5,50%).

B) ¿Cuáles son los requisitos que deben reunir los sujetos pasivos para acogerse al sistema de cuenta corriente tributaria?

C) ¿Qué créditos y deudas se anotan en la cuenta corriente tributaria?

APARTADO OCTAVO

A) En relación con el epígrafe xi.): realizar la factura que debe emitir la empresa BITER, S.A. Si algún dato no figura en el enunciado podrá ponerlo a su elección. Deberá cumplimentar una factura exclusivamente con aquellos datos considerados obligatorios por el Real Decreto 2402/1985 por el que se regula el deber de expedir y entregar facturas que incumbe a empresarios y profesionales.

B) En general, ¿en qué momento deberán ser emitidas las facturas?

C) ¿Cuándo es admisible la expedición de ejemplares duplicados de una factura?

APARTADO NOVENO

A) En relación con el epígrafe xii.) conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

1º. ¿Cuáles son las funciones del depositario nombrado?

2º. ¿A favor de quién debieron ingresarse las cantidades obtenidas en la gestión del establecimiento mercantil embargado?

3º. ¿Qué cantidad debió pagarse al depositario por sus servicios?

B) ¿Cuál es la responsabilidad de los depositarios de los bienes embargados?

C) ¿Qué se entiende por costas del procedimiento de apremio?

APARTADO DÉCIMO

A) Relacione cada uno de los siguientes números de identificación fiscal con las personas físicas o entidades que se relacionan a continuación:

1º A00000000 a) Comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal.

2º K00000000 b) Persona física de nacionalidad española mayor de 14 años.

3º M00000000 c) Sociedad Anónima.

4º 00000000W d) Persona física española menor de 14 años empresario o profesional residente en España.

5º N00000000 e) Persona física mayor de 18 años sin nacionalidad española y no obligada a disponer de N.I.E.

6º H00000000 f) Entidad no residente.

7º P00000000 g) Sociedad cooperativa.

8º F00000000 h) Corporación local.

B) ¿Quiénes están obligados a tener su N.I.F.?

D) ¿Qué consecuencias se derivan del incumplimiento de las obligaciones relativas al N.I.F.?

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL SUPUESTO

AEAT…: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
IRPF…..: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
IAE……: Impuesto sobre Actividades Económicas.
IVA…….: Impuesto sobre el Valor Añadido.
LGT…...: Ley General Tributaria
N.I.E…..: Número de Identificación de Extranjeros.
N.I.F…..: Número de Identificación Fiscal.
RGIT….: Reglamento General de la Inspección de los Tributos.
RGR…..: Reglamento General de Recaudación.
TEAR…: Tribunal Económico Administrativo Regional.

SEGUNDO EJERCICIO

SUPUESTO Nº 2

INFORMACIÓN NECESARIA PARA CONTESTAR AL SUPUESTO

La información contenida en los epígrafes i.) a xi.) le será necesaria para contestar a las cuestiones que se plantean en los apartados PRIMERO a DÉCIMO de este supuesto.

i.) D. Juan de Dios Acaballo y su cónyuge Doña Esperanza Regalado tienen un hijo, mayor de edad, D. Borja María, soltero y residente en el domicilio conyugal de los padres en Sevilla.

ii.) D. Juan de Dios y Doña Esperanza tienen separación de bienes y son los únicos socios de las sociedades DON´TLOOK y THETOOTH, S.L., ambas entidades con domicilio social en Sevilla. Además D. Juan de Dios es abogado en ejercicio y administrador único de DON´TLOOK, S.L., mientras que Doña Esperanza lo es de THETOOTH, S.L.

iii.) La entidad DON´TLOOK, S.L., fue incluida en Plan de Inspección para efectuar una comprobación de carácter general extendiéndose a los siguientes conceptos y ejercicios:

Impuesto sobre Sociedades……1998,1999, 2000, 2001.
Impuesto sobre el Valor Añadido……..4ºT 1998,1999, 2000, 2001.

La comunicación de inicio de actuaciones se intentó entregar por dos Agentes Tributarios en el domicilio de la sociedad, el día 20 de noviembre de 2002, pero el administrador de la empresa se identificó y se negó a firmar y recoger la citación, hecho que quedó reflejado en diligencia. Posteriormente, el 28-11-02, D. Juan de Dios se personó en la Delegación de Sevilla y se le entregó una copia de la comunicación de inicio de actuaciones.

El día 22-11-02 DON´TLOOK, S.L. presentó en la Delegación de Sevilla declaraciones de IVA e Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2000 y 2001.

El día 15-12-02, día fijado en la comunicación de inicio de actuaciones, compareció ante la inspección actuante D. Juan de Dios, que aportó toda la documentación solicitada salvo la escritura en la que consta su nombramiento y los poderes que detenta.

iv.) Como consecuencia de una actuación de obtención de información, derivada de la iniciada en el epígrafe iii.) anterior, el inspector actuario ha documentado los resultados de la misma en la diligencia siguiente:

Agencia Estatal de Administración Tributaria
Delegación de Sevilla.

OBLIGADO TRIBUTARIO
Nombre: THETOOTH, S.L.
CIF: XXXXXXXXX
Domicilio: Calle Tomás de Ibarra nº 36

En Sevilla a 20 de febrero de 2003, personado el funcionario de la Inspección de los Tributos abajo firmante en la calle Tomás de Ibarra número 36, que constituye el domicilio fiscal de THETOOTH, S.L. y presente Doña Esperanza Regalado con N.I.F. XXXXXXX B, se hace constar lo siguiente:

Que según lo dispuesto en el artículo 111.1 de la Ley General Tributaria y al objeto de la comprobación inspectora que se sigue con el sujete pasivo DON´TLOOK, S.L. se solicita se aporten las facturas de compras realizadas a esa sociedad en los ejercicios 1999, 2000 y 2001.

Aportadas por la representante de la entidad, se comprueba que el importe total de las facturas de compras se eleva a: 60.000 € en 1999, 120.200 € en 2000 y 85.000 € en 2001.

Asimismo se reciben fotocopias de las facturas de compras realizadas correspondientes a los ejercicios señalados.

Para documentar la actuación realizada se extiende la presente diligencia.

En Sevilla, a 20 de febrero de 2003.

Por la Inspección,	El compareciente
Fdo: XX XXX XXX	Fdo: Esperanza Regalado
NRP. XXXXXXX	NIF XXXXXXX B

v.) Como resultado de las actuaciones citadas en los dos epígrafes anteriores, se considera que debe incrementarse la base imponible declarada por DON´TLOOK, S.L. por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2001 en las cantidades siguientes:

a) 9.000 €, importe correspondiente a ventas efectuadas en el ejercicio al cliente THETOOTH, S.L. e ingresado mediante transferencia bancaria oportunamente comprobada. El sujeto pasivo ha manifestado su conformidad.
b) 6.000 €, importe correspondiente a la cuenta de gastos diversos que no tienen la consideración de deducibles. El sujeto pasivo no está conforme con la reducción de la cifra de gastos diversos y expresamente lo hace constar.

vi.) Paralelamente, se han realizado actuaciones inspectoras de carácter general sobre D. Juan de Dios, referidas a IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio e IVA del ejercicio 2001, resultando que:

a) IRPF: Se debe incrementar la Base Imponible en 12.000 € por prestaciones de servicios no declaradas. El sujeto pasivo manifiesta su desacuerdo alegando exención de tributación en relación con dichos servicios.

b) Patrimonio: se estima correcta la situación tributaria declarada.

c) IVA: se reconoce un IVA adicional a devolver por importe de 3.000 €. El obligado tributario manifiesta su conformidad.

vii.) Ultimado el procedimiento de comprobación a D. Juan de Dios, se dictó la liquidación relativa al IRPF ejercicio 2001, enviándosela por correo certificado a su domicilio fiscal. El servicio de Correos la devolvió por no personarse D. Juan de Dios en las oficinas de Correos a recogerla, pese a que el cartero, le dejó aviso de recibo en el buzón donde figuraba su nombre al estar ausente de su domicilio.

Posteriormente un Agente Tributario acudió al domicilio fiscal de D. Juan de Dios para intentar notificarle la liquidación. El interesado no estaba presente y el Agente fue atendido por una empleada de hogar que rehusó hacerse cargo de la notificación.

viii.) Por otro lado, como consecuencia de las obras para mejora y acondicionamiento de una finca que posee THETOOTH, S.L. en el municipio de Lepe, recibió una carta certificada de la Confederación Hidrográfica del Río Piedras notificándole una deuda por valor de 5.000 €, cuyo período voluntario de ingreso finalizaba el 5 de noviembre de 2002.

En fecha 5 de noviembre de 2002 la empresa ordenó la transferencia bancaria de dicho importe a la cuenta de la Confederación Hidrográfica, en la que tuvo entrada el 8-11-02.

El 17 de enero de 2003, THETOOTH, S.L. recibió una notificación de inicio del procedimiento de apremio en el que los órganos de recaudación de la A.E.A.T., le requirieron el pago de la deuda y del recargo de apremio del 20%.

ix.) THETOOTH, S.L., ante las dificultades transitorias de tesorería que estaba atravesando, el 20 de julio de 2002, cuando tenía que efectuar el ingreso de 44.000 € correspondiente al IVA del segundo trimestre del ejercicio 2002, decidió solicitar su fraccionamiento en cuatro plazos trimestrales a partir del 20 de enero de 2003, ofreciendo como garantía un a val solidario de una entidad de crédito y presentando el preaval correspondiente.

Los órganos de recaudación competentes acordaron el fraccionamiento solicitado, aportándose dentro de plazo el aval bancario ofrecido.

Al vencimiento del segundo plazo del fraccionamiento, el 20 de abril de 2003, la empresa no efectuó el pago del mismo, por lo que los órganos de recaudación continuaron el procedimiento, y notificaron la providencia de apremio el 18 de junio de 2003.

x.) En tal procedimiento de apremio seguido frente a THETOOTH, S.L, se embargó una finca mediante diligencia de fecha 20-10-2003. El embargo se anotó en el Registro de la Propiedad en fecha 31-10-2003. Contra dicho embargo, D. Borja María interpuso reclamación previa de tercería, aportando escritura pública de compra de fecha 28-10-2003, la cual fue inscrita en el Registro de la Propiedad el 7-11-2003.

xi.) Finalmente, D. Borja María ha estado contratado en el 2003 por una empresa como operador telefónico, con un contrato temporal de 3 meses de duración, percibiendo unos ingresos de 600 € al mes. Durante el mismo año, ha impartido un curso de logística aplicada en el Centro de Estudios Los Novillos por el que percibió 900 €. Además ha obtenido unos rendimientos de unas Letras del Tesoro de 740 € y unas retribuciones de 600 € como miembro del consejo de administración de DON´TLOOK, S.L.

Cuestiones planteadas

APARTADO PRIMERO

A) En relación con el epígrfe iii.), conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

1º. ¿Qué efecto produce el rechazo de la notificación por el administrador? y ¿cuándo se entiende iniciada la actuación inspectora?

2º. ¿Qué efecto tiene el ingreso realizado por las declaraciones extemporáneas?

3º. ¿Desde cuándo es exigible la acreditación de la representación?, ¿qué debe hacer el actuario ante la falta de acreditación de la representación?, y caso de que no se acreditase, ¿qué consecuencias se derivarían?

B) En general, ¿en qué lugares puede ser examinada por la inspección la contabilidad principal y auxiliar, así como los libros registros de IVA y las facturas emitidas y recibidas?

C) Señale los dos modos posibles de reanudación de las actuaciones que prevé el artículo 32 de RGIT.

APARTADO SEGUNDO

A) En relación con el epígrafe iv.), conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

1º. ¿Se precisa autorización para iniciar la actuación de obtención de información señalada?. En caso afirmativo señale de quién.

2º. ¿Está obligada la entidad requerida a facilitar la información solicitada?

B) Señale dos efectos fundamentales de las diligencias que comparten con las actas.

C) Indique los límites a las actuaciones de obtención de información de la Inspección de los Tributos.

D) ¿Existe obligación de entregar un ejemplar de las diligencias a la persona con la que se entiendan las actuaciones?¿Y si se niega a recogerla, qué debe hacer el actuario?

APARTADO TERCERO

A) En relación con los epígrafes v.) y vi.), clasifique de todas las formas posibles el acta que debe extenderse en cada caso.

B) ¿Cómo se tramita un acta si el contribuyente se niega a suscribirla o a recibir un ejemplar de la misma?

C) ¿Cuándo un acta de comprobado y conforme se tramita como las de disconformidad?

APARTADO CUARTO

A) En relación con el epígrafe vii.):

1º. ¿Se puede entender rechazada la notificación intentada por correo? Razone la respuesta.

2º. ¿Se puede entender rechazada la notificación intentada en el domicilio fiscal del contribuyente? Razone la respuesta.

3º: Una vez realizadas las anteriores actuaciones, ¿qué debe hacer la Administración tributaria?

B) ¿Qué es la notificación por comparecencia y cuándo se emplea?

C) ¿Cuál es el contenido de las notificaciones de las liquidaciones tributarias?

APARTADO QUINTO

A) En relación con el epígrafe viii.), ¿es correcta la actuación de los órganos de recaudación de la AEAT? Razone la respuesta.

B) ¿Se puede realizar la compensación de una devolución por IRPF acordada por la Delegación de Sevilla, con una autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones presentada y no ingresada en la Comunidad de Andalucía? Razone la respuesta

C) ¿Se pueden utilizar tarjetas de crédito para el pago de deudas tributarias?

APARTADO SEXTO

A) En relación con el epígrafe ix.): calcular el fraccionamiento concedido y el importe de la providencia de apremio notificada el 18 de junio de 2003. (Interés de demora para el ejercicio 2003, 5,50%).

B) En caso de denegación de un aplazamiento o fraccionamiento de deudas, ¿cómo se calculan los intereses?

C) ¿Qué actuaciones realizarían los órganos de recaudación si se incumpliera un plazo de un fraccionamiento, habiéndose solicitado cuando ya se había iniciado el período ejecutivo?

APARTADO SÉPTIMO

A) En relación con el epígrafe x.), ¿qué tipo de tercería interpuso D. Borja María?

B) ¿Cuál es el órgano competente para la resolución de la reclamación previa de tercería interpuesta por D: Borja María?

C) ¿Cuál ha de ser el sentido de la resolución de la reclamación previa de tercería interpuesta? Razone la respuesta.

APARTADO OCTAVO

A) En relación con el epígrafe xi.), calcule el tipo y cuantía de las retenciones que deben aplicar a D. Borja María los pagadores de los rendimientos citados.

B) ¿Cuál es el porcentaje máximo de retención para rendimientos del trabajo?

C) ¿Cuál es el límite mínimo de retención para rendimientos del trabajo?

APARTADO NOVENO

A) En relación con los epígrafes vi.) y vii.), ¿qué tipo de infracción tributaria habría podido cometer D. Juan de Dios, y cuál sería la sanción mínima a imponerle en su caso?

B) Señale los plazos para ordenar el inicio del expediente sancionador derivado de un procedimiento de comprobación e investigación así como el plazo para resolverlo. Indique las consecuencias de excederse en el plazo de resolución.

C) Clasifique los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social recogidos en el Código Penal.

APARTADO DÉCIMO

Califique la infracción cometida e indique la sanción mínima a imponer en los siguientes casos:

A) Declaración negativa a devolver o compensar, presentada fuera de plazo sin requerimiento previo.

B) Dejar de ingresar 5.000 € por el concepto de retenciones.

C) Inexactitud u omisión de operaciones de contabilidad y registros exigidos por normas fiscales.

D) Incumplimiento de la obligación de facilitar datos con trascendencia censal de una actividad profesional.

E) Incumplimiento generalizado por un empresario del deber de expedir y entregar facturas que impide conocer el número de operaciones.

F) Incumplimiento generalizado de consignar el NIF en las relaciones tributarias.

G) Determinar una base imponible negativa en el Impuesto sobre Sociedades de 9.000 € a compensar en ejercicios futuros.

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL SUPUESTO

AEAT…..: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
IRPF……: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
IVA……..: Impuesto sobre el Valor Añadido.
LGT…….: Ley General Tributaria.
NIF……..: Número de Identificación Fiscal.
NRP…….: Número de Registro Personal.
RGIT……: Reglamento General de la Inspección de los Tributos.
RGR…….: Reglamento General de Recaudación.
TEAR…...: Tribunal Económico Administrativo Regional.